

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0011875-46.2016.8.26.0635 CONT. 80/17**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Indiciado: **EDILSON DE LIMA FELIX**

Vistos.

Edilson de Lima Félix foi denunciado como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 08.12.2016, por volta das 21:00 horas, na Rua Balneário São José, bairro Cidade Dutra, trazia consigo, para fins de tráfico, 06 porções de maconha e 04 de cocaína.

Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP pugnando pela condenação e a defesa pela absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 08/09, 11/12 e 101/102.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

19ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A versão do réu, de que de fato portava droga mas para seu uso, merece prestígio.

Note-se que a quantidade de droga é compatível com o consumo, sendo que com ele não foi pego qualquer dinheiro, o que seria esperado se estivesse praticando o comércio.

Ademais, os policiais ouvidos informaram não ter feito campana nem presenciado movimentação suspeita, decidindo pela abordagem apenas pela reação de Edilson, quando os avistou.

A circunstância do local ser, segundo afirmaram, conhecido ponto de tráfico, não faz com que necessariamente se deduza o envolvimento do réu, o qual inclusive declarou que sua abordagem não ocorreu no campo de futebol, mas a certa distância de lá, próximo de sua residência.

Também chamou a atenção o comentário feito pelo policial Luiz Fernando sobre saírem para diligências, visando atender a produção de flagrantes da delegacia, o que pode lhes comprometer a isenção.

Por conseguinte, é o caso de se desclassificar sua conduta para uso.

Isso posto, julgo **PARCIALMENTE** procedente a ação penal, para desclassificar a conduta de tráfico para uso, condenando o réu Edilson de Lima Félix como incurso no artigo 28, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

O réu é reincidente, consoante fls. 74. Assim, fixo-lhe as penas de advertência sobre os efeitos das drogas, a ser ministrada em audiência futura, e medida educativa de comparecimento ao Caps mais perto de onde more, para programa de tratamento do vício, pelo prazo de 04 meses.

Expeça-se alvará de soltura clausulado em seu favor.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 30 de Março de 2017.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**